AUTOTUTELA

O princípio da autotutela estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos.

Assim, a Administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente.

Esse princípio possui previsão em duas súmulas do STF, a 346, que estabelece que *"A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos",* e 473, que dispõe o seguinte:

> *Súmula nº 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.*

O princípio também tem previsão legal, conforme consta no art. 53 da Lei 9.784/99: *"A Administração **deve** anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.*

Nesse contexto, a autotutela envolve dois aspectos da atuação administrativa:

a) **legalidade**: em relação ao qual a Administração procede, de ofício ou por provocação, a anulação de atos ilegais; e
b) **mérito**: em que reexamina atos anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento (revogação).

Quanto ao aspecto da legalidade, conforme consta na Lei 9.784/99, a Administração deve anular seus próprios atos, quando possuírem alguma ilegalidade.

Trata-se, portanto, de um poder-dever, ou seja, uma obrigação. Dessa forma, o controle de legalidade, em decorrência da autotutela, pode ser realizado independentemente de provocação, pois se trata de um poder-dever de ofício da Administração.

A utilização da autotutela pode, então, se dar de ofício ou de forma provocada, **não tem efeito suspensivo** e sua utilização só tem lógica quando esgotados todos os prazos de defesa.

Com efeito, a autotutela também encontra limites no princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

Assim, conforme consta no art. 54 da Lei 9.784/99, o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários **decai em cinco anos**, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Assim, após esse prazo, o exercício da autotutela se torna incabível.

Outra limitação para a autotutela se refere à necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa, por meio de processo administrativo, às pessoas **cujos interesses serão afetados negativamente em decorrência do desfazimento do ato**.

Mas o princípio da autotutela, como todo princípio, não é absoluto! O ordenamento jurídico impõe alguns limites para que a Administração Pública desfaça um ato administrativo.

Um destes limites foi mencionado expressamente na Súmula 473: a necessidade de se observarem os **direitos adquiridos**.

Nesse sentido, caso o desfazimento de ato administrativo possa resultar em prejuízos ao patrimônio jurídico do administrado ou aos seus interesses, é necessário que lhe seja **facultado o exercício do contraditório e da ampla defesa**.

A este respeito, o STF, em sede de Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que:

> *Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.*

Portanto, o desfazimento de um ato administrativo deve ocorrer **no bojo de um processo administrativo**, no qual o interessado tenha sido previamente ouvido acerca da extinção daquele ato.

Além de ouvir o administrado previamente, o ato que decidir pelo desfazimento de ato administrativo **deverá ser motivado**, como regra geral. No âmbito federal, esta é uma imposição contida na Lei 9.784/1999:

> *Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: (..)*
> *VIII – importem **anulação, revogação**, suspensão ou convalidação de ato administrativo.*

Ademais, no Brasil vigora o princípio da inafastabilidade de tutela jurisdicional (sistema de jurisdição única), segundo o qual a lei não afastará do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF). Assim, o controle de legalidade realizado pela própria Administração Pública não afasta a competência do Poder Judiciário de controlar a legalidade dos atos públicos.

A diferença, no entanto, é que a Administração pode agir de ofício, enquanto o Poder Judiciário só atuará mediante provocação.

OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO UTILIZAM A AUTOTUTELA?

Embora a autotutela seja uma obrigação legal e jurisprudencial, não é comum (infelizmente) vermos os órgãos de trânsito aplicando este poder/dever quando se deparam com atos nulos.

Nossa experiência denuncia que a esmagadora maioria dos servidores públicos sequer sabe da existência do instituto da autotutela.

É corriqueiro que ao tentar protocolar o pedido de autotutela, sendo ele feito após o prazo de recurso, os agentes responsáveis pelo sistema de protocolo (quando protocolo é feito pessoalmente) rejeitem o recebimento da peça por entenderem ser o pedido intempestivo.

Vários são os relatos desta situação.

Ocorre que este desconhecimento não pode impedir que o ato nulo seja desfeito.

Em outras oportunidades, o pedido é aceito (principalmente quando apresentado de forma virtual) e mesmo quando endereçado para a autoridade competente, o pleito é analisado como se fosse um recurso intempestivo e assim é julgado.

Diante desta inaceitável prática, onde o órgão de trânsito além de manter um ato nulo produzindo efeitos, sequer conhece o legítimo pedido do administrado e não se manifesta sobre a possibilidade ou não de aplicação da autotutela, uma saída indicada para os profissionais que atuam na área e se veem diante da incompetência de parte dos servidores e contratados é realizar **o pedido de parecer jurídico** para o órgão de trânsito, de modo a que ele se manifeste sobre a utilização ou não do princípio da autotutela naquela localidade.

Obviamente a resposta será positiva, e isto servirá para que o representante da parte utilize esta resposta como ponto inaugural do pedido administrativo.

Você pode apresentar o modelo de pedido de autotutela que eu forneci no material complementar.

Uma vez apresentado o pedido de parecer, o esperado é que a resposta seja positiva a respeito da autotutela.

Se mesmo diante do parecer favorável, o servidor ignorar a orientação jurídica e rechaçar o pedido sem fundamentação adequada, aquele estará violando ainda mais o direito do acusado e os princípios administrativos constitucionais previstos no artigo 37 da CF/88.

A autotutela, como já dito, serve para extinguir atos nulos, e que por serem ilegais, não devem ser mantidos.

O direito de trânsito ainda é uma ciência nova no campo profissionalizado. Até pouco tempo era visto como um ramo do direito administrativo e não com autonomia.

Por este motivo é tão importante que os profissionais qualificados dominem temas como este aqui estudado para que possam combater com fundamentos jurídicos as ilegalidades da Administração Pública.

COMPETÊNCIA PARA EXERCER A AUTOTUTELA NO DIREITO DE TRÂNSITO

Tendo em vista que a autotutela é o poder de rever o próprio ato, a competência para refazer tal análise sempre **será da autoridade que fez o ato de forma primária** ou através de controle interno de legalidade no sistema de hierarquia.

Neste segundo caso, poderá anular o ato o superior hierárquico. Seja uma chefia imediata, seja a entidade administrativa desfazendo um ato de seu órgão.

Sendo assim, se por exemplo o ato questionado for o bloqueio indevido da CNH determinado pelo Diretor Geral do DETRAN/PR, o pedido de autotutela (ou a ação de ofício) deverá ser feito (e direcionada) ao próprio Diretor em questão.

Neste contexto de competência, vale ainda refletir sobre a impossibilidade e total ilegalidade da análise e deliberação de autotutela por órgão recursal (que não tenha feito o ato).

Vamos à um exemplo prático:

O Diretor Geral do DETRAN determina a instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir contra um condutor que supostamente teria acumulado a quantidade de pontos necessários para o feito.

O condutor, embora notificado, não apresentou defesa prévia. Ato contínuo, foi expedida a notificação de penalidade, e mais uma vez o condutor nada fez.

Antes da efetivação do bloqueio, o acusado ao verificar seu prontuário se atenta para a existência do processo de suspensão.

O procurador que analisa o processo chega a duas conclusões:

A primeira: De que o processo de suspensão é nulo pois a contagem feita pelo DETRAN está totalmente equivocada e contrária aos ditames do artigo 261 do CTB.

A segunda: O processo de suspensão já fez coisa julgada administrativa, não cabendo mais recurso.

Diante deste quadro, prepara o pedido de autotutela (uma vez que o cliente ainda não está bloqueado) e o endereça ao Diretor Geral do DETRAN.

Ocorre que por equívoco, o pedido é distribuído como recurso e é entregue à JARI.

A JARI por sua vez julga nos seguintes termos: "*Analisando o recurso feito, conclui-se que o mesmo é intempestivo.*"

Veja que existem 2 erros gritantes neste exemplo. O primeiro é que a JARI não tem competência para rever um ato que não fez, sendo esta (a revisão) a espinha dorsal da autotutela.

A segunda é que a JARI recebeu o pedido como se fosse um recurso, mostrando má-fé ou despreparo.

Além disso, temos mais um erro gerado lá no início do feito, quando o protocolo distribui o pedido para o lugar errado (ao invés de despachar para a autoridade de trânsito), enviou para o órgão recursal.

Supondo que tenha ocorrido exatamente tudo o que eu narrei, qual seria a próxima medida a ser tomada pelo defensor?

Como já não tem tempo para novo pedido, uma vez que a autotutela não tem efeito suspensivo, o próximo passo lógico seria o ajuizamento da ação judicial.

Neste caso, como o profissional já usou a autotutela para alertar o Poder Público acerca da nulidade e foi sumariamente ignorado, deverá na ação judicial requerer não apenas a declaração de nulidade do ato administrativo, mas também danos morais, uma vez que o desdém da Administração, além de ter dado causa ao processo judicial assoberbando o Judiciário, está causando tremendo transtorno para o condutor que agora está suspenso (uma vez que o bloqueio foi imposto) de forma ilegal.

A AUTOTUTELA E O CONTRADITÓRIO (CANCELAMENTO DA PPD)

Ainda no contexto de autotutela e controle de atos, um tema que sempre está em voga e não pode ser ignorado é o cancelamento da PPD mediante autotutela.

A PPD (permissão para dirigir) tem previsão específica no artigo 148, parágrafos 2º a 4º do CTB:

> *§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.*
> *§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.*
> *§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.*

Em situação de andamento processual perfeito, o condutor que se enquadre em qualquer das situações de reprovação previstas no §3º acima, não receberia a CNH como consequência do cancelamento da PPD de forma automática.

Todavia esta não é a realidade que enfrentamos. A regra é que o condutor autuado, por exemplo, por ter praticado uma infração gravíssima, somente tem o seu processo de multa finalizado após a entrega da CNH.

Exatamente. O DETRAN concede a CNH "definitiva" para o condutor que foi reprovado no processo de permissão, e após anos, no momento em que vai renovar a carteira (geralmente), o condutor é informado que não é possível realizar o procedimento pois o seu prontuário está bloqueado em virtude de uma infração cometida anos atrás.

Desta forma, vê-se claramente que o **DETRAN aplica a autotutela de ofício para cancelar a PPD** e por consequência ANULAR o ato de concessão da CNH.

A questão que se coloca é: Pode o órgão de trânsito determinar o cancelamento da PPD como verdadeiro ato de anulação sem garantir o direito ao contraditório e ampla defesa? Esta questão comporta pelo menos dois entendimentos.

O primeiro, no meu entendimento, muito equivocado, assevera que não é necessário garantir o contraditório e a ampla defesa quando o DETRAN cancela a PPD e impede a renovação da CNH.

O segundo, julga ilegal o ato de anulação sem o devido processo legal.

Vamos analisar abaixo dois julgados que tratam das correntes aqui informadas.

Em primeiro lugar o posicionamento que rechaça a necessidade de contraditório:

> *A Turma não reconheceu o direito líquido e certo de o condutor renovar sua permissão definitiva para dirigir veículo automotor. O Relator explicou que o recorrente foi impedido de renovar sua carteira de habilitação definitiva em razão de ter praticado infração de natureza grave quando ainda era detentor da permissão provisória para dirigir. Consta do relatório, a alegação do recorrente de que a conduta do DETRAN fere seu direito adquirido. Nesse contexto, o voto prevalecente lembrou que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a CNH somente será conferida ao condutor aprovado em exames de habilitação que, ao término de um ano da permissão provisória, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média (art. 148, § 3º).*

Para o voto predominante, o erro da Administração Pública não confere ao autor direito de não cumprir os requisitos exigidos pelo CTB.

Com efeito, o voto prevalecente afirmou que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Dessa forma, por força do princípio da autotutela, o Colegiado,

majoritariamente, indeferiu o pedido de renovação da CNH do condutor. Em outro sentido, o voto minoritário reconheceu que a falha do DETRAN configura ofensa ao princípio da eficiência, que obriga o agente público a realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Para o voto divergente, não se pode negar a renovação ao argumento de que infrações foram cometidas na época da habilitação provisória, eis que incide na espécie a proibição do *venire contra factum proprium*. (Vide Informativo nº 237 – 2ª Turma Recursal). (Vide Informativo nº 234 – 3ª Turma Cível). Acórdão n.726422, 20120110830116APC, Relatora: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Relator Designado:JAIR SOARES, Revisor: JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 24/10/2013. Pág.: 91.

Alguns pontos trazidos acima são bem interessantes de serem analisados demonstrando o desacerto judicial quando posto frente a frente com a lógica jurídica e o entendimento consolidado pelo STF.

Quando o colegiado afirma que o erro administrativo não confere ao autor o direito de não cumprir os requisitos exigidos pelo CTB, esquece que uma falta não pode encobrir a outra.

Basta pensarmos no seguinte fato: O condutor pratica (efetivamente) uma infração de trânsito, mas o órgão comete uma nulidade absoluta no momento da lavratura do auto de infração de trânsito. Pergunto: O fato de ter o condutor cometido uma infração tem força suficiente para evitar a declaração de nulidade de um ato reconhecidamente nulo?

Certamente que não. Não há dúvidas de que neste caso o auto de infração e o processo de multa seriam declarados nulos.

Por que então no caso de uma nulidade praticada pelo DETRAN na hipótese de conceder a CNH e posteriormente impedir a renovação da mesma seria suplantada pela efetiva prática de uma infração?

Não faz sentido e não é legal.

Assim, tal entendimento não tem qualquer fundamento jurídico e deve ser rechaçado.

Outro ponto importante no acórdão acima diz respeito à utilização da autotutela como carta branca. Um permissivo capaz de anular atos a qualquer momento e sem o reconhecimento de direitos e garantias constitucionais.

Como visto, este posicionamento não pode ser admitido de forma alguma.

Agora analisemos o segundo entendimento que tem por premissa julgar inválido o ato de autotutela que cancela a PPD e (o mais importante) impede a renovação da CNH sem o devido processo legal:

> TJDFT Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO PERÍODO DE PERMISSÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a renovar a CNH do autor. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido. 2(...) 3 - Renovação de Carteira Nacional de Habilitação. Cometimento de infração grave durante o período de permissão. Na forma do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro, a primeira concessão da Carteira Nacional de Habilitação somente é deferida a quem não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou não seja reincidente em infração média. Ao autor foi concedida permissão em 27/06/2016, e no dia 08/11/2019, lhe foi negada a renovação, sob o fundamento de que, durante o período de permissão para dirigir, cometeu infração de natureza grave no Estado de Goiás. A lei não contempla tal solução, pois a sanção para quem pratica infração grave é o impedimento de obtenção da habilitação, e não de renovação. Verificado que o autor praticou infração, e, portanto, não tinha direito à habilitação, o ato administrativo que concedeu a primeira habilitação deveria ser anulado. Em observância ao princípio da segurança jurídica da submissão às garantias do direito de ampla defesa e contraditório (art. 5º., inciso LV da CF) seria indispensável a intimação do autor antes da anulação. Tal procedimento não foi observado pela Administração, que, simplesmente tenta convolar a penalidade em outra, fora dos parâmetros legais. Precedente na Turma (1341665, Relator ANTONIO FERNANDES DA LUZ). Dado o tempo transcorrido já não é possível sequer a anulação da primeira habilitação, pois incide a prescrição. Assim, é de se dar provimento ao recurso para julgar o pedido procedente e determinar ao DETRAN a renovação da habilitação do autor. 4 - Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995. (Acórdão 1349647, 07409482520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O julgado acima é perfeito, cobre todas as particularidades do caso e ainda rechaça (sem estar em disputa) o entendimento outrora demonstrado que declara legal a utilização da autotutela sem o contraditório e ampla defesa nos casos de impedimento de renovação da CNH.

Veja a passagem abaixo retirada do acórdão:

Ao autor foi concedida permissão em 27/06/2016, e no dia 08/11/2019, lhe foi negada a renovação, sob o fundamento de que, durante o período de permissão para dirigir, cometeu infração de natureza grave no Estado de Goiás. A lei não contempla tal solução, pois a sanção para quem pratica infração grave é o impedimento de obtenção da habilitação, e não de renovação.

Verificado que o autor praticou infração, e, portanto, não tinha direito à habilitação, o ato administrativo que concedeu a primeira habilitação deveria ser anulado. Em observância ao princípio da segurança jurídica da submissão às garantias do direito de ampla defesa e contraditório (art. 5º., inciso LV da CF) seria indispensável a intimação do autor antes da anulação.

Tal procedimento não foi observado pela Administração, que, simplesmente tenta convolar a penalidade em outra, fora dos parâmetros legais.

O julgado é perfeito e pontua:
1) A infração que gera o cancelamento da PPD foi cometida;
2) Não existe previsão legal para a negativa de renovação da CNH em virtude de infração cometida durante o ano da PPD;
3) A consequência para quem viola os termos da aprovação no período da PPD é o impedimento da concessão da CNH. Somente isso;
4) Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é necessário que seja garantido ao cidadão se manifestar sobre a possível anulação via autotutela antes de seu implemento, uma vez ter total interesse no desfecho do procedimento. Esta violação gera nulidade insanável.

Ratificando a tese aqui defendida, se o tema trata da autotutela como instrumento a anular um ato que beneficia o destinatário, certamente este deve ser ouvido para que seja garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.

Por fim, devemos deixar em destaque os termos do julgado do RE 594.296/MG onde o STF decidiu de uma vez por todas que o exercício da autotutela quando incidir sobre atos que afetem interesses dos administrados alterando de forma desfavorável sua situação jurídica, deve necessariamente ser precedido de contraditório.

Dada sua importância, cito:

> EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 594296 MG, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/02/2012)

Em seu voto de vista, a Ministra Carmen Lúcia exarou o seguinte:

> *Como antes realçado, o que está em discussão não é o dever administrativo de efetuar pagamentos de servidores nos estritos termos de previsão legal, mas o dever que tem o ente administrativo de não atingir o patrimônio jurídico de quem quer que seja sem que seja assegurado ao interessado o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa com os recursos a ela inerentes. É incontroversa, no caso em foco, a inobservância desta garantia constitucional. O que buscou demonstrar o Estado recorrente foi que aquela anulação estaria no campo da autotutela da Administração Pública e, supostamente com base na súmula 473*

deste Supremo Tribunal aperfeiçoou o ato em questão. Não tem razão o Recorrente. Autotutela da Administração Pública é o instrumento de que dispõe ela de verificar a legalidade de seus provimentos e do atendimento das funções que lhe são legalmente fixadas por decorrência da autoexecutoriedade dos atos administrativos. Entretanto, não se desempenha a autotutela sem limites. A mais recente doutrina do direito administrativa nem mais se refere a poder de autotutela, mas função de autocontrole, pois não se cuida verdadeiramente de poder, mas de dever, para se aferir e garantir a legalidade dos comportamentos estatais.

...

O desempenho da autotutela da Administração Pública não a dispensa do rigoroso cumprimento da Constituição da República, em cujo art. 5º, inc. LV se impõe a observância do devido processo legal, garantindo-se a todos que os seus direitos (ou interesses) não sejam atingidos sem que, previamente, se assegure ao interessado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Daí a necessidade de se formalizar processo administrativo quando a atuação da entidade administrativa puder acarretar restrição ou perda de direito ou de alteração ou anulação de situação antes reconhecida ao interessado (...)

Em conclusão, é evidente que a decisão administrativa que utilizando-se da autotutela cancela a PPD depois do prazo de 1 ano e impede a renovação da CNH sem assegurar o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, gera nulidade absoluta e deve ser anulada.

PRAZO PARA OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO ANULAREM SEUS ATOS MEDIANTE A AUTOTUTELA

O prazo para a Administração Pública exercer o controle de autotutela é de 5 anos conforme definido no art. 54 da lei nº 9.784/99:

> *Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários* ***decai em cinco anos****, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.*

CONSEQUÊNCIAS DA NÃO APLICAÇÃO DA AUTOTUTELA

Diante de um ato nulo, caso a Administração Pública (avisada ou não), não anule o ato viciado, este continuará surtindo efeitos nulos e prejudicando o direito do particular.

Tal competência está longe de ser uma liberalidade da Administração Pública e a sua não utilização tem o condão de gerar desde danos mais severos ao particular destinatário do ato, até responsabilização pessoal do agente público competente.

A omissão do poder público nestes casos de nulidades absolutas não pode ser ignorada, devendo os agentes envolvidos serem responsabilizados por todos os prejuízos causados aos destinatários do ato e à própria Administração Pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como podemos ver, a autotutela é um princípio que quando analisado através do prisma da legalidade, exige obrigatoriamente a sua utilização.

Tal competência está longe de ser uma liberalidade da Administração Pública e a sua não utilização tem o condão de gerar desde danos mais severos ao particular destinatário do ato, até responsabilização pessoal do agente público competente.

A omissão do poder público nestes casos de nulidades absolutas não pode ser ignorada, devendo os agentes envolvidos serem responsabilizados por todos os prejuízos causados aos destinatários do ato e à própria Administração Pública.

Referência Bibliográfica: Cirino. Paulo André. Manual da Autotutela no Direito de Trânsito. Abr/22.